

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2112/2539

นายบัว ชุนอ่อน
นางสาวอชรา นามแก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 271

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลเมื่อไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ต่อ คชก.จังหวัด จึงเป็นที่สุด
ตาม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 56 วรรคสอง

ตาม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ถ้าผู้
ให้เช่าขายนาไปโดยไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 53 ไม่ว่านานนั้นจะถูกโอนไปยังผู้ใด ผู้เช่า
นามีสืบทิซื้อขายจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้หรือ
ราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ว่าราคาใดจะสูงกว่ากัน

ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้โจทก์ซื้อที่พิพาทคืนได้และไม่พิพากษาให้โจทก์ชำระ
ค่าที่ดินตอบแทน ดังนั้นเพื่อให้การบังคับตามสิทธิของโจทก์เสร็จสิ้นไปในเวลาอัน
สมควร คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ได้รับความเสียหาย ศาลฎีกาจึงกำหนดเวลาที่โจทก์
จะต้องใช้สิทธิซื้อไว้ด้วย

ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้โจทก์ซื้อที่พิพาทคืนได้และไม่พิพากษาให้โจทก์ชำระค่าที่ดินตอบแทน ดังนั้นเพื่อให้การบังคับตามสิทธิของโจทก์เสร็จสิ้นไปในเวลาอันสมควร คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้รับความเสียหาย ศาลฎีกาจึงกำหนดเวลาที่โจทก์จะต้องใช้สิทธิซื้อไว้ด้วย

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายสอนชัย สิริวิทยกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายวีระ อุสันโน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>